PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes

Reglamenta la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»: designa la autoridad de aplicación del régimen de empleo público; regla los concursos y sus jurados, la cobertura de los cargos con función ejecutiva, la evaluación anual con segundo evaluador, la capacitación obligatoria del INAP, el cese a los 70 años con trámite previsional de oficio, la declaración y el cruce de vínculos familiares con cada designación, y el contenido, la publicación mensual y el bloqueo en el e-SIDIF del Registro Público de Contrataciones No Permanentes.

Propuesta 62: Un Estado simple: ocho ministerios y empleo por concurso
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1421/02, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley N° 24.185, la Ley N° 20.173, los Decretos N° 214/06, N° 2098/08 y N° 336/16, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes reformó la Ley N° 25.164 para que todo ingreso a la planta permanente o transitoria se realice por concurso abierto, para que los cargos con función ejecutiva se concursen con mandatos de cinco años y para instituir la evaluación anual de desempeño y la capacitación obligatoria a cargo del Instituto Nacional de la Administración Pública.

Que la misma ley fijó el cese a los setenta años con la jubilación asegurada, elevó a rango legal la prohibición del nepotismo, incorporó los vínculos familiares a las declaraciones juradas de la Ley N° 25.188 y creó el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, sin cuya inscripción ninguna contratación puede liquidarse.

Que el artículo 32 de la ley dispone que la autoridad de aplicación del régimen de empleo público será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, y que corresponde asignar esa función a la Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Que las adecuaciones de los convenios colectivos que resulten necesarias se acordarán en el marco de la Ley N° 24.185, conforme al artículo 11 de la ley, por lo que esta reglamentación no regula materias propias de la negociación colectiva.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 34 de la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación, ingreso y carrera

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del régimen de empleo público, a los efectos de los Capítulos II, III y V de la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, a la Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tendrá a su cargo el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, el sitio único de publicación de concursos y de dotaciones y el registro de selectores.

ARTÍCULO 2°.- Concursos. Los concursos previstos en el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, se ajustarán a las siguientes reglas:

a) la convocatoria indicará el cargo, su nivel, el perfil y los requisitos, la integración del jurado, el cronograma, los factores de evaluación y su ponderación, y se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio único de la autoridad de aplicación con una antelación no menor de quince (15) días al cierre de la inscripción;

b) el miembro externo del jurado se sorteará en acto público del registro de selectores que llevará la autoridad de aplicación, integrado por profesionales y académicos de reconocida idoneidad que no revisten en el organismo convocante;

c) la prueba de oposición será escrita y anónima, y la identidad de los postulantes se mantendrá reservada hasta su calificación;

d) las calificaciones de cada postulante en cada etapa y el orden de mérito se publicarán, y podrán impugnarse dentro de los cinco (5) días hábiles;

e) la designación recaerá en quien encabece el orden de mérito, y ninguna designación se dictará sin la constancia de la autoridad de aplicación de que proviene del concurso.

La autoridad de aplicación dictará el reglamento general de concursos dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente.

ARTÍCULO 3°.- Cargos con función ejecutiva. Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley, cada jurisdicción y entidad remitirá a la autoridad de aplicación la nómina de sus cargos con función ejecutiva comprendidos en el artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, con su situación de cobertura y un cronograma de concursos que permita cumplir las metas del artículo 10 de la ley. El mandato de cinco (5) años se computará desde la toma de posesión. La autoridad de aplicación publicará cada semestre el grado de avance por organismo.

ARTÍCULO 4°.- Designaciones transitorias vencidas. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la ley, cada jurisdicción y entidad publicará la nómina de las designaciones transitorias vencidas comprendidas en el artículo 9° de la ley y el cronograma para concursar cada cargo o darlo de baja dentro del plazo de veinticuatro (24) meses allí previsto.

Capítulo II – Evaluación, capacitación y disponibilidad

ARTÍCULO 5°.- Evaluación de desempeño. A los efectos del artículo 17 bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta:

a) las metas de cada puesto se fijarán por escrito al inicio de cada período anual y se notificarán al agente;

b) el segundo evaluador será un agente de nivel igual o superior al del superior directo, de otra unidad de la misma jurisdicción o entidad, sorteado por el área de recursos humanos entre quienes hayan aprobado la capacitación de evaluadores del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP);

c) ante una calificación deficiente, el área de recursos humanos asignará dentro de los treinta (30) días la capacitación que corresponda y un plan de mejora con metas y un plazo no mayor de seis (6) meses;

d) cada jurisdicción y entidad publicará cada año, en forma agregada, la distribución de las calificaciones por unidad.

Los aspectos del procedimiento de evaluación que sean materia de negociación colectiva se rigen por los convenios homologados.

ARTÍCULO 6°.- Capacitación obligatoria. El INAP, creado por la Ley N° 20.173, diseñará, dictará y certificará la capacitación obligatoria de cada nivel prevista en el artículo 18 bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, y la capacitación asignada ante una calificación deficiente. Publicará cada año la oferta por nivel, la cantidad de agentes capacitados y certificados por organismo y los resultados de las evaluaciones de los cursos. Podrá dictarla por sí o mediante convenios con universidades nacionales, que se inscribirán en el Registro Público de Contrataciones No Permanentes cuando incluyan contrataciones de personas.

ARTÍCULO 7°.- Disponibilidad y reinserción. Durante la situación de disponibilidad prevista en el artículo 11 bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, el agente tendrá acceso a la capacitación del INAP y a los servicios de empleo, intermediación laboral y formación de la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, en las mismas condiciones que las personas desocupadas. Los retiros voluntarios se financiarán conforme al artículo 31 de la ley.

ARTÍCULO 8°.- Publicación de la dotación. La dotación prevista en el artículo 18 ter del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, se publicará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, discriminada por régimen de revista, nivel, unidad y modalidad, en el sitio único de la autoridad de aplicación y en formato abierto. Cada designación, incluidas las transitorias, se publicará el día de su dictado con la referencia al concurso del que proviene o a la norma que la exceptúa.

Capítulo III – Límite de edad

ARTÍCULO 9°.- Cese a los setenta años. A los efectos de los artículos 12 a 14 de la ley:

a) el área de recursos humanos de cada jurisdicción y entidad comunicará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con una anticipación no menor de seis (6) meses, la fecha en que cada agente o funcionario cumplirá setenta (70) años, con los datos de sus servicios;

b) la ANSES iniciará de oficio el trámite de la prestación que corresponda, requerirá al agente la documentación faltante y notificará el otorgamiento al agente y al organismo;

c) el cese se dispondrá el día en que el agente cumpla setenta (70) años o, si el beneficio no estuviera otorgado, el día de la notificación del otorgamiento;

d) dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la ley, cada organismo comunicará a la ANSES la nómina del personal que ya tenga setenta (70) años o más, a los efectos del artículo 14 de la ley.

Capítulo IV – Prohibición del nepotismo

ARTÍCULO 10°.- Declaración de vínculos previa. Antes de cada designación o contratación en el Sector Público Nacional, la persona propuesta presentará una declaración jurada en la que indique si es cónyuge, conviviente o pariente, en los grados previstos en los artículos 16 y 17 de la ley, de alguna de las autoridades allí mencionadas o de funcionarios de la jurisdicción o entidad. El área de recursos humanos verificará la declaración y no dará curso a ningún acto alcanzado por la prohibición. Las excepciones del artículo 19 de la ley se acreditarán con el acto de designación anterior o con el concurso.

ARTÍCULO 11°.- Cruce de vínculos. Las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional remitirán por medios electrónicos a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188, el día de su dictado, cada designación y cada contratación, con la identificación de la persona y del funcionario que la dispuso o propuso, para el cruce con los vínculos declarados conforme al artículo 6° de esa ley y a los artículos 18 y 22 de la ley que se reglamenta. Las designaciones y contrataciones alcanzadas por el artículo 23 de la ley se identificarán dentro de los treinta (30) días de su entrada en vigencia y su cese se dispondrá dentro del plazo allí previsto.

Capítulo V – Registro Público de Contrataciones No Permanentes

ARTÍCULO 12°.- Inscripción y contenido. Toda contratación comprendida en el artículo 24 de la ley se inscribirá en el Registro antes del inicio de la prestación, por el servicio de recursos humanos del organismo contratante. La inscripción consignará: el organismo; la modalidad y la norma que la autoriza; la persona contratada, identificada por su Clave Única de Identificación Laboral o Tributaria; la tarea o el proyecto y su fecha de finalización; si la tarea es temporaria o corresponde a una función permanente identificada conforme al artículo 28 de la ley; el monto mensual y total; el plazo y sus renovaciones; la fuente de financiamiento; y, en las contrataciones por convenio, el convenio y la entidad intermediaria. El Registro asignará a cada contratación un número de inscripción.

ARTÍCULO 13°.- Publicación mensual. El Registro publicará, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes y en formato abierto, los datos del artículo 25 de la ley de todas las contrataciones vigentes en el mes anterior, por organismo. Los datos personales de las personas contratadas se limitarán a su nombre, su modalidad y su tarea.

ARTÍCULO 14°.- Bloqueo de la liquidación. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía adecuará, dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la ley, el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) y los demás sistemas de liquidación para que ninguna retribución por una contratación comprendida en el artículo 24 de la ley pueda liquidarse sin el número de inscripción vigente, conforme al artículo 26. Hasta entonces, los servicios administrativo-financieros verificarán la inscripción antes de cada liquidación y dejarán constancia en el expediente.

ARTÍCULO 15°.- Funciones permanentes. A los efectos del artículo 28 de la ley, se considera función permanente la que el organismo debe cumplir en forma continua por su norma de creación o por su estructura, y que no tiene fecha de finalización cierta. Cada jurisdicción y entidad identificará esas funciones en el Registro dentro del plazo allí previsto, con la partida que las financia, y publicará el cronograma de sus concursos.

ARTÍCULO 16°.- Convenios con universidades. La información del Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas se transferirá al Registro dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley, conforme a su artículo 30. Déjanse sin efecto las demás disposiciones del Decreto N° 336/16 en cuanto se opongan a la ley o al presente.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Normas complementarias. La reglamentación de la Ley N° 25.164 aprobada por el Decreto N° 1421/02 y sus modificatorios se aplicará en cuanto no se oponga a la ley que se reglamenta y al presente. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas aclaratorias y complementarias.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento y vigencia. La aplicación del presente se atenderá conforme al artículo 31 de la ley, con los créditos asignados a cada jurisdicción y entidad, al INAP y al órgano administrador del e-SIDIF, sin aumento neto de cargos ni de gasto en personal. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app